

0003995-19.2017.8.26.0198

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... ambientes conhecidos como ponto de tráfico; 7) a partir presente data, apresentar-se em cartório trimestralmente. É ônus do réu atentar para os dias e horários de expediente forense, especialmente para o recesso forense entre os dias 20 de dezembro e 06 de janeiro inclusive. Serve esta solenidade como audiência admonitória. Requisite-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

TRIBUNAL DO JÚRI

Praça Ministro Nelson Hungria, 01, Centro - 07850-900

(011) 4322-9423 - francorochajuri@tjsp.jus.br

Ação Penal de Competência do Júri nº 0003995-19.2017.8.26.0198

11ª SESSÃO DE JULGAMENTO DA 1ª REUNIÃO PERIÓDICA DE 2022

Processo nº:

0003995-19.2017.8.26.0198

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Autos de origem:

Boletim de Ocorrência - 1363/2017 - Delegacia de Polícia de Franco da Rocha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Abraao Mike da Silva Borges

Em 30 de junho de 2022, nesta Comarca de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, tomou assento o Tribunal do Júri para a 11ª sessão da 1ª reunião periódica às 10:15 horas, sob a presidência do(a) Exmo(a). Sr(a) RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE, MM(a).

Juiz(a) de Direito, comigo escrevente ao final assinado(a).

Conferida a urna, verificou-se conter 24 cédulas, com 16 jurados e 8 suplentes.

À chamada, responderam os jurados Jean Marcelli Martins Arruda, Ana Maria Sabino

Vieira, Robson Pedro Pereira Santana, Keila Borges dos Santos, Fabio Cezar

Campagnoli, Cicero Antonio Rosio dos Santos, Sandro Aparecido dos Santos, Adriano

Peres Soares, Thiago Basilio de Oliveira, João Batista dos Santos, Anderson Luiz

Rodrigues, Camila Silva Cunha, Silvania Donha Sassa, Dirce Castanha Lourenço dos

Santos, José Roberto de Souza, Karina Aparecida de Godoy, Roberta Cristina

Bertaglia, Fernando Gozze, Daise Vilas Boas Limeira dos Santos, total de 16

jurados. Responderam também os suplentes Lidiane Cristina Loiola Souza, Bianca

Gambrila de Oliveira, Rita de Cassia Pereira da Silva Mendes, Joyce Helena Pereira,

Nadilene de Souza Ferreira, Thiago de Moraes Anzelloti Cruz, Ana Paula de Assis

Oliveira, Jefferson Nunes, Taymara Bressa Barbosa Pires, total de 08 suplentes.

Recolhidas à urna as cédulas dos jurados presentes, o (a) MM(a). Juiz(a) de Direito fechou-a novamente à chave, tudo à vista dos circunstantes.

Após, o (a) MM(a). Juiz(a) de Direito impôs multa no valor de 1 (um) salário mínimo aos jurados ausentes, embora devidamente intimados, com fundamento nos artigos 442 e 436, § 2º, do Código de Processo Penal, determinando à serventia que cumprisse a

decisão nos autos pertinentes.

Presente o número legal, o(a) MM. Juiz(a) de Direito declarou instalados os trabalhos e anunciou o processo em epígrafe. Ao pregão, feito pelo Oficial de Justiça Vaine Coscia, neste ato servindo como porteiro de auditório, compareceram o(a) Promotor(a) de Justiça, Sr(a). Rodrigo Alves Gonçalves, e o(a) réu(ré) Abraao Mike da Silva Borges, acompanhado de seu(ua) defensor(a), Sr. Rogério Moreira Matias, OAB/SP 157.769, que tomaram seus respectivos lugares.

Presente(s) também a(s) vítima(s) Carlos Alberto Martins de Oliveira e a(s) testemunhas comuns Claudomiro Augusto da Silva e Irineia Aparecida dos Santos e a testemunha Willian Samuel da Silva, arrolada pela Defesa.

Ausentes as testemunhas comuns Nathalia Ferreira Santos e Renata Colombro Pereira. Indagadas, as partes insistiram no depoimento da(s) testemunha(s) ausente(s), sob a cláusula de imprescindibilidade. O(A) MM^(a). Juiz(a) de Direito suspendeu então os trabalhos às 10:23 horas e determinou a expedição de mandado de condução coercitiva.

Retornou o Oficial de Justiça Ciro Carlos Motta às 10:50 horas, apresentando certidão negativa, por não ter encontrado a(s) testemunha(s) no endereço indicado, razão por que o(a) MM^(a). Juiz(a) de Direito declarou preclusa a produção da prova, com fundamento no artigo 461, § 2º, do Código de Processo Penal. Com a certidão negativa do Oficial de Justiça, as partes novamente indagadas, informaram desistir do depoimento das testemunhas ausentes, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito. O(A) MM. Juiz de Direito determinou então o recolhimento das testemunhas em local que não poderiam ouvir o depoimento umas das outras, na forma do artigo 460 do Código de Processo Penal.

Após, anunciou o sorteio do Conselho de Sentença, advertindo os jurados acerca do disposto nos artigos 448, 449, 450, 451 e 452, todos do Código de Processo Penal.

Feito o sorteio, o Conselho de Sentença foi constituído pelos jurados Silvania Donha Sassa, Fernando Gozze, Fabio Cezar Campanholi, Keila Borges dos Santos, Sandro Aparecido dos Santos, Adriano Peres Soares e Robson Pedro Pereira Santana. Formado o Conselho de Sentença, o(a) MM^(a) Juiz(a) de Direito se levantou e, com ele, todos os presentes, e colheu o compromisso legal dos jurados sorteados, nos termos do art. 472 do Código de Processo Penal.

Em seguida foram-lhes entregues as cópias exigidas no art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Lido o relatório pelo(a) MM^(a). Juiz(a) de Direito, foi ofertado tempo das 10:50 horas às 11:00 horas aos jurados para a leitura das demais peças.

Após, foram ouvidas a vítima, as testemunhas presentes e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, o(a) MM^(a) Juiz(a) de Direito deu início aos debates expondo primeiro as regras para os apartes, nos termos do artigo 497, XII, do CPP: a) o deferimento do aparte é discricionário do orador no exercício da palavra; b) o interessado no aparte deverá interromper o orador apenas para solicitar o aparte e, se o orador concordar, deverá formular o aparte em até 1 minuto; c) não haverá réplica a quem fez o aparte ou a qualquer outro; d) feito o aparte, mesmo em tempo inferior a 1 minuto, será acrescido 1 minuto ao tempo do orador; e) não respeitadas as regras, a presidência intervirá e o tempo necessário para restabelecer a ordem será acrescido ao tempo do orador sempre em intervalos de 1 minuto; ato contínuo, passou a palavra ao Ministério Público, que a exerceu das 12:12 horas às 12:50 horas, sustentando a acusação, retirando as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Após, o(a) MM^(a) Juiz(a) de Direito suspendeu os trabalhos para o almoço, das 12:51 horas às 13:23 horas. Nesta oportunidade foram solicitadas 07 (sete) refeições para os jurados.

Após, o(a) MM^(a). Juiz(a) de Direito passou a palavra à Defesa, que a exerceu das 13:24 horas às 14:02 horas, pugnando pela absolvição, por legítima defesa e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como da qualificadora de motivo fútil.

Após indagar o Ministério Público se faria uso da réplica, recebeu resposta negativa.

Encerrados os debates, o(a) MM^(a). Juiz(a) de Direito leu os quesitos para votação

pelo Conselho de Sentença: "1) No dia 12 de março de 2017, por volta das 21h50, na Avenida Egito, Vila Bela, nas proximidades da residência de nº 625, casa "A", a vítima Carlos Alberto Martins de Oliveira sofreu lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 41, decorrentes de golpe de faca?; 2) O réu ABRAÃO MIKEDA SILVA BORGES, foi o autor dos golpes?; 3) O réu ABRAÃO MIKEDA SILVA BORGES tentou matar a vítima?; 4) O jurado absolve o réu ABRAÃO MIKEDA SILVA BORGES?; 5) O crime foi cometido por motivo fútil, eis que o réu quis eliminar a vida do ofendido, somente em razão da discussão travada com Claudomiro e Irineia?; 6) O crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que Carlos foi atingido de surpresa?".

Após, indagou às partes se algo tinham algo a requerer acerca dos quesitos a recebeu resposta negativa.

Ato contínuo, o(a) MM^(a). Juiz(a) de Direito, acompanhado desta escrevente, o Conselho de Sentença, os oficiais de justiça Vaine Coscia e Ciro Carlos Mota, o Ministério Público e a Defesa recolheram-se à sala secreta, onde foram entregues a cada jurado duas cédulas, em papel opaco e facilmente dobrável, uma escrita "sim" e outra escrita "não".

O(A) MM^(a). Juiz(a) de Direito, após a leitura de cada quesito, determinou a colheita dos votos. O Oficial de Justiça Vaine Coscia recolheu os votos e, na sequência, o Oficial de Justiça Ciro Carlos Motta recolheu, em urna separada, as cédulas não utilizadas.

O(A) MM^(a). Juiz(a) de Direito, após apurar os votos de cada quesito, conferiu também as cédulas não utilizadas, anunciando que permaneciam o total de sete escritas "sim" e outras sete escritas "não".

As respostas aos quesitos foram: 1) 4 votos "sim" e 0 votos "não"; 2) 4 votos "sim" e 0 votos "não"; 3) 4 votos "sim" e 3 votos "não"; 4) 1 votos "sim" e 4 votos "não"; 5) 0 votos "sim" e 4 votos "não"; 6) 0 votos "sim" e 4 votos "não".

Finda a votação, o resultado do julgamento foi: condenação por tentativa de homicídio simples.

Retornando todos à sala pública, às portas abertas e na presença dos circunstantes, bem como do(a) réu(ré), a(a) MM^(a) Juiz(a) de Direito prolatou a seguinte SENTENÇA: "ABRAÃO MIKEDA SILVA BORGES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado como incurso nas penas do art. 121 (homicídio), parágrafo 2º, II (traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e IV (motivo fútil) combinado com o art. 14, II (tentativa), ambos do Código Penal. Realizado o julgamento nesta data, os senhores membros do Conselho de Sentença reconheceram a materialidade e a autoria delitivas, bem como o quesito da tentativa, respondendo negativamente ao quesito genérico de absolvição. Negaram, contudo, que o crime foi praticado por motivo fútil e por do recurso que dificultou a defesa da vítima. Obediente ao soberano veredicto dos senhores jurados, que entenderam que o réu praticou o crime de homicídio simples, na forma tentada, passo à aplicação da pena, nos termos do art. 492, caput e inciso I, do Código de Processo Penal. Ao crime do art. 121, caput, do Código Penal, são cominadas, em abstrato, as penas de reclusão, de seis a vinte anos. Na primeira fase da dosimetria, as consequências são desfavoráveis, de acordo com o laudo médico de fls. 41-42, a vítima ficou internada por cerca de 5 (cinco) dias, e teve que ser reinternada novamente. Para cada circunstância judicial valorada negativamente, elevo a pena mínima em 1/6. Havendo uma única circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 7 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão." Na segunda fase, o sentenciado confessou a prática do crime, embora de maneira qualificada ao alegar ter agido em legítima defesa. Tal confissão, contudo, evidentemente influenciou o veredicto dos jurados, sendo suficiente para o reconhecimento da atenuante enfocada pelo art. 65, caput, inciso III, alínea "d", do Código Penal. "Se o acusado confessar espontaneamente o fato delituoso durante o interrogatório, mesmo que o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, "d", do CP, não tenha sido pleiteado pelo advogado de defesa em sua sustentação oral, é plenamente possível que o juiz presidente a considere por ocasião da fixação da pena. Considerando, afinal, que a ampla defesa a que se refere a Constituição abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, tanto o defensor

quanto o acusado têm legitimidade para pleitear o reconhecimento de circunstâncias atenuantes" (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único, Salvador:Editora JusPodivm, 2016). Nesse sentido: STJ, Habeas Corpus nº 545222/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.02.2020; e TJSP, Apelação Criminal nº 1500006-69.2020.8.26.0603, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 28.04.2022." Com estas considerações, seria caso de se atenuar a pena, contudo, observo o que dispõe a Súmula n. 231 do STJ, a qual recomenda que a pena-provisória não pode ser conduzida aquém do mínimo legal. Portanto, a pena-provisória é agora fixada em 6 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, deve-se aplicar, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, a qual prevê uma redução da pena de 1/3 a 2/3, em se tratando de crime tentado. Ademais, o quantum de redução de pena deve se dar de acordo com a extensão do iter criminis percorrido pelo agente. Diante das provas ora colhidas, percebe-se que a redução deve-se dar no patamar médio de 1/2. As lesões causadas à vítima foram de natureza grave, conforme os laudos periciais juntados aos autos. Portanto, o crime somente não se consumou diante do pronto atendimento médico. Com tais considerações, fixo a pena definitiva ao acusado em 3 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão. Com fundamento no art. 33, § 2º do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada é o regime aberto. O crime foi cometido com violência contra a pessoa. Isso impede, na forma do art. 44, inciso I, do Código Penal a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Não estão preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 77 do Código Penal e, por esse motivo, indefiro a suspensão condicional da pena. Deixo de fixar valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que não foi produzida prova suficiente para sustentar esse tipo de condenação. O(a) acusado(a) responde ao processo em liberdade e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação. Permanecerá, então, em liberdade, até o trânsito em julgado ou pronunciamento em sentido diverso, se motivo para tanto houver. Ante o exposto, com fundamento no art. 492, caput e inciso I, do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para condenar o acusado ABRAÃO MIKEDA SILVA BORGES, como incurso no art. 121, caput, combinado com o art. 14, II (tentativa), ambos do Código Penal à pena de ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 3 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão em regime inicial aberto. Condeno o sentenciado, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804 do Código de Processo Penal). Sobrevindo o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; e (d) oficie-se ao IIRGD para registro dos antecedentes criminais do acusado". Após, indagou ao Ministério Público, ao (à) réu(ré) e ao(s) seu(ua)(s) defensor(a) (s) se recorriam da sentença. Ambas as partes informaram não desejar recorrer. O(A) MM(a) Juiz(a) de Direito então decidiu: "Nos termos do art. 219 do CPP, aplico às testemunhas faltosas Nathalia Ferreira Santos e Renata Colombo Pereira multa de um salário mínimo para cada e as condeno ao pagamento de duas diligências de oficial de justiça. Intime-se-as para pagamento em cinco dias. Se não o fizer, requirite-se a inscrição em dívida ativa observando tratem-se de duas rubricas distintas. Outrossim, requirite-se à autoridade policial a persecução do crime de desobediência contra a mesma testemunha. Instrua-se a requisição com cópia da ata e dos mandados e certidões de intimação. Diante da preclusão lógica, certifique-se o imediato trânsito em julgado. Outrossim, diante do trânsito em julgado, estabeleço as seguintes condições para o Regime Aberto: 1) manter ocupação lícita; 2) não mudar de residência, sequer provisoriamente, sem informar ao juízo antes de fazê-lo; 3) não se ausentar do Estado de São Paulo sem autorização judicial; 4) recolher-se à casa até às vinte e três horas e permanecer até às cinco horas do dia seguinte; 5) não se embriagar por álcool ou drogas; 6) não frequentar ambientes conhecidos como ponto de tráfico; 7) a partir presente data, apresentar-se em

cartório trimestralmente. É ônus do réu atentar para os dias e horários de expediente forense, especialmente para o recesso forense entre os dias 20 de dezembro e 06 de janeiro inclusive. Serve esta solenidade como audiência admonitória. Requisite-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) a anotação das condições do benefício acima no registro geral. Expeça-se guia de execução definitiva.

Ao final, o(a) MM^(a). Juiz(a) de Direito dissolveu o Conselho de Sentença e, após agradecer pela grande colaboração dada à Justiça, dispensou seus membros. Nada mais. E para constar, foi lavrada a presente ata que, lido e achado conforme, segue devidamente assinada. Eu, Rodney da Silva Macena, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevo digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, conforme impressão à margem direita, certificando que as assinaturas abaixo encontram-se no documento físico arquivado em cartório. Em 30/06/2022, às 14:50 horas.

Juiz(a) de Direito:

Promotor(a) de Justiça:

Defensor(a):

Ré(u):

Jurados:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____